

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת אושר שקלים

5700/25/פ

הצעת חוק פיצויים לבעלי עסקים נפגעי עבודות תשתית מתמשכות, התשפ"ה–2025

הגדרות

1. בחוק זה –

"האזור הגיאוגרפי" – האזור הגיאוגרפי הנפגע מעבודות תשתית מתמשכות ברשות מקומית שהכריז עליו השר ברשומות ;

"חוק מס ערך מוסף" – חוק מס ערך מוסף, התשל"ו–1975¹ ;

"מחזור עסקאות" – מחזור עסקאות כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף, למעט עסקאות שסעיף 20 או 21 לחוק האמור חלים עליהן, ולמעט פיצוי ששולם לפי חוק זה ;

"מס תשומות" – כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף ;

"עבודות תשתית מתמשכות" – עבודות תשתית בתחומי רשות מקומית, ובכלל זה סלילת כבישים, הנחת קווי חשמל, ביוב או מים ועוד, שאורכות יותר משלושה חודשים ושמבוצעות באזור הגיאוגרפי ;

"עסק" – לרבות משרדים, חנות, או כל מבנה אחר המשמש לפעילות עסקית ;

"השר" – שר האוצר.

ועדה להכרה בבעלי 2.

(א) השר ימנה ועדה להכרה בבעלי עסקים כנפגעי עבודות תשתית מתמשכות בכל רשות מקומית שבה מתקיימות עבודות כאמור (בחוק זה – הוועדה) ואלה חבריה :

עסקים כנפגעי
עבודות תשתית
מתמשכות

(1) המנהל הכללי של משרד האוצר, והוא יהיה היושב ראש ;

¹ ס"ח התשל"ו, עמ' 52.

- (2) נציג שר הכלכלה והתעשייה מקרב עובדי משרדו ;
- (3) נציג שר התחבורה והבטיחות בדרכים מקרב עובדי משרדו ;
- (4) נציג השר מקרב עובדי משרדו ;
- (5) נציג הסוכנות לעסקים קטנים במשרד הכלכלה והתעשייה ;
- (6) ראש הרשות המקומית או מי שהוא מינה כנציג הרשות המקומית מקרב עובדי הרשות המקומית לעניין זה.
- (ב) הוועדה תקבע את סדרי עבודתה.
- הכרה בנפגע עבודות 3. תשתית מתמשכות
- (א) בעל עסק זכאי לפנות לוועדה בתביעה כדי להכיר בו כנפגע עבודות תשתית מתמשכות ולקביעת הפיצוי לו זכאי בעל העסק.
- (ב) הוועדה תכיר בבעל עסק כנפגע עבודות תשתית מתמשכות אם מתקיימים בו כל אלה :
- (1) בית העסק נמצא באזור הגיאוגרפי שבו מתבצעת עבודות תשתית מתמשכות ;
- (2) מחזור העסקאות של בעל העסק, במהלך 12 החודשים שלאחר יום תחילת העבודות המתמשכות, בהתאם לאזור הגאוגרפי שבו נמצא בית העסק, פחת באופן יחסי, בממוצע שנתי, בהשוואה ל-24 החודשים שקדמו למועד תחילת העבודות, בהתאם לאזור הגאוגרפי שבו נמצא בית העסק, ביותר מ-25% (להלן – הפרש מחזור העסקאות).
- פיצוי 4. (א) החברה המבצעת תשלם לבעל עסק, שהוכר כנפגע לפי סעיף 3, פיצוי בשיעור של עד 75% מאובדן הכנסותיו, עבור כל חודש בו נעשות עבודות התשתית המתמשכות, עד תומן, ולא יותר מחצי מיליון שקלים חדשים בשנה.
- (ב) הוועדה מוסמכת לקבוע שהנזק שנגרם לבעל העסק מעבודות התשתית המתמשכות, אינו מצדיק את המשך קיומו של העסק ולקבוע לבעל העסק פיצוי חד-פעמי כדי לאפשר לבעל העסק להעתיק את מקום העסק בתחילת העבודות, וזאת לא יאוחר מ-6 חודשים מהמועד שבו התחילו ; פיצוי כאמור לא יעלה על מיליון שקלים חדשים ולבעל עסק שפוצה לפי סעיף קטן זה לא תהיה זכות לפיצוי נוסף אחר לפי חוק זה.
- (ג) בעת קביעת הפיצוי לפי סעיף זה, תתחשב הוועדה, בין היתר, בהפחתה בהוצאות העסק שנובעת מהירידה במחזור העסק.

(ד) הוועדה מוסמכת לפסוק לבעל עסק גם החזר הוצאות נלוות של בעל העסק שנועדו להקטנת הנזק, וכן לפסוק הוצאות חשבונאיות, שמאיות ומשפטיות שיידרשו להגשת התביעה ולהוכחתה.

(ה) פיצויים שנקבעו לבעל עסק, לפי סעיף זה, ישולמו לבעל עסק על ידי החברה המבצעת בתוך 30 ימים מיום שהחלטת הוועדה תיהפך לסופית.

שמירת דינים 5. אין בהוראות חוק זה כדי לפגוע בזכויות המוקנות לבעל העסק על פי כל דין.

ביצוע ותקנות 6. השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, באישור ועדת הכספים של הכנסת, להתקין תקנות לביצועו.

דברי הסבר

עבודות תשתית ממושכות, הנעשות לעיתים קרובות ללא התראה מוקדמת מספקת, גורמות לפגיעה קשה בעסקים הממוקמים בסמיכות לאתרי העבודות. עסקים אלו סובלים מירידה משמעותית בהכנסות בשל חסימות גישה, רעש, אבק והפרעה שוטפת לפעילותם המסחרית. במקרים רבים, הפגיעה הכלכלית המתמשכת מובילה לקריסת עסקים, פיטורי עובדים והפסדים כלכליים נרחבים, אשר עלולים להפוך לנטל על המדינה באמצעות צורך בתמיכה סוציאלית ותמריצים לשיקום הפעילות הכלכלית.

הצעת חוק זו מבקשת לעגן מנגנון פיצוי הוגן לבעלי עסקים שנפגעו עקב פרויקטים תשתיתיים, אשר ימומן על ידי החברה המבצעת. מטרת הפיצוי היא לאפשר לעסקים לשרוד את תקופת העבודות ולהתאושש עם השלמתן, תוך שמירה על יציבות תעסוקתית וצמצום הפגיעה הכלכלית.

בנוסף, הצעת החוק יוצרת תמריץ לחברות המבצעות לסיים את הפרויקטים במהירות וביעילות, מתוך הבנה כי ככל שמשך העבודות יתארך – כך יגדל הנטל הפיננסי שעליהן לשאת. בכך, החוק המוצע מבטיח איזון בין הצורך בפיתוח תשתיות חיוניות לבין ההגנה על בעלי העסקים והעובדים שנפגעים באופן ישיר מהעבודות.

הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת עודד פורר וקבוצת חברי הכנסת (3557/20/פ).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בניסן התשפ"ה (31.03.2025)